



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 del 17/07/2026

OGGETTO: Cessazione dalla carica di Consigliere comunale a seguito di accettazione della carica di Assessori e subentro ope legis del primo dei non eletti.

L'anno duemilaventisei, addì diciassette, del mese di Luglio alle ore 10:37 ed in continuazione, in Lamezia Terme presso la Sala Consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta urgente di prima convocazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza Il Presidente GRANDINETTI MARIA.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA.

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti rispetta quanto voluto dall'Art.27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare l'argomento in oggetto.

All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
MURONE MARIO	Si	MURACA CARMELINA ISA	Si
BRANCA OSCAR	No	MURACA FABRIZIO	Si
CARUSO FRANCESCO	Si	NICOTERA GIANCARLO	Si
CARUSO TITINA	Si	RASO GIOVANNI MANUEL	No
CRISTIANO MASSIMO	Si	RASO MARIALUCIA	No
COLOSIMO ADELAIDE	Si	ROSATO MICHELE	Si
FOLINO MATTEO	Si	SAULLO ALESSANDRO	Si
GRANDINETTI MARIA	Si	SERRATORE BERNADETTE	No
LO MORO DORIS	No	VESCIO LIDIA	Si
LORENA ANTONIO	Si	VESCIO SALVATORE GENNARO	Si
MASI GENNARINO	Si	VILLELLA CARMINE	Si
MASTROIANNI ANTONIO	Si	VITALE ANNITA	Si
MASTROIANNI DAVIDE	Si		

Presenti n° 20 Assenti n° 5

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che in data 25 e 26 maggio 2025 con turno di ballottaggio l'8 e 9 giugno 2025 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Lamezia Terme;
- che in data 12 giugno 2025 l'Ufficio Elettorale Centrale ha proclamato Sindaco il sottoscritto Mario Murone;
- che in data 19 giugno 2025 l'Ufficio Centrale Elettorale ha proclamato i consiglieri eletti;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n.7 del 01.06.2026 con il quale Gennaro Gianturco, già consigliere comunale, ha assunto la carica di Assessore in seno alla Giunta Comunale;

ATTESO CHE:

- che in data 25.05.2026, per effetto dell'accettazione della nomina alla carica di Assessore Comunale da parte del Consigliere Comunale Gennaro Gianturco (prot. n. 43334), si è reso vacante il posto di consigliere comunale occupato dal medesimo, già eletto nella lista n. 9 avente il contrassegno: "LAMEZIA DOMANI";

RICHIAMATO il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale elettorale per la proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 08.07.2025, con la quale sono stati convalidati gli eletti alla carica di Sindaco e Consiglieri Comunali del Comune di Lamezia Terme;

VISTO l'art. 64, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che testualmente recita: *La carica di Assessore e' incompatibile con la carica di Consigliere comunale e provinciale*, ed il comma 2 dello stesso articolo che recita: *Qualora un Consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti*;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza della sezione I in data 13.07.2005 (N. Sezione 2755/05), con il quale il Supremo Organo consultivo chiarisce che il subentro del primo dei non eletti al Consigliere comunale nominato Assessore opera ope legis senza necessita' di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga specificamente disciplinato dal comma 8 dell'art. 38 del TUEL, poiche' l'art. 64 del TUEL e' da considerarsi, nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, norma speciale rispetto alle altre ipotesi di accertata incompatibilita' o ineleggibilita' e non consente di ravvisare alcun momento nel quale il Consiglio perde qualcuno dei suoi componenti;

VISTO, inoltre, il parere del Ministero dell'Interno emesso in data 06.07.2016, che richiama il parere del Consiglio di Stato richiamato al punto che precede e con il quale si precisa che: ...per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la cessazione dalla carica di Consigliere costituisce un effetto legale automatico cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del Consigliere nominato Assessore con il Consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. La disposizione [leggi: art. 64 TUEL] prevede il subentro automatico del primo dei non eletti, senza bisogno cioe' di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga, consentendo cosi' al Consigliere subentrante di essere convocato e di partecipare a pieno titolo alla seduta in cui si procede alla convalida della propria nomina;

DATO ATTO che l'automatismo del subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato, funzionale ad assicurare in ogni momento la completezza dell'organo collegiale privato della presenza di uno o più suoi componenti nominati Assessori, non sembra consentire un intervento dello stesso Collegio sul se e sul quando procedere alla sostituzione (parere Consiglio di Stato 2755/2005);

PRESO ATTO, dal verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale:

- che il primo candidato tra i non eletti appartenente alla lista n. 9 avente il contrassegno – LAMEZIA DOMANI - in sostituzione del consigliere Gennaro Gianturco, cessato dalla carica, risulta essere Salvatore Gennaro Vescio nato a *****, con la cifra individuale 3312;

ATTESO che a norma delle vigenti disposizioni, il Consiglio Comunale e' chiamato a prenderne e darne atto ed a provvedere - in applicazione dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;

VISTO che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità, conferibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale così come richiesto dalle vigenti norme in materia;

DATO ATTO che tutti i signori consiglieri hanno il dovere di indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico del detto consigliere, per i casi di cui al titolo III, capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 51290 del 22.06.2026 e successiva n. 52008 del 24.06.2026 a firma del Dirigente del Settore Economico-Finanziario era stata evidenziata una situazione di incompatibilità nei confronti del Consigliere Salvatore Gennaro Vescio, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000, scaturente dall'avere debiti crediti, liquidi ed esigibili per imposte tasse e tributi nei riguardi del Comune di Lamezia Terme rispetto ai quali è intervenuta invano la notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del DPR 29 settembre 1973 n. 602;

•pertanto, è stata predisposta proposta deliberativa n. 1833 del 25/06/2026 avente ad oggetto: "Cessazione dalla carica di consigliere comunale giusta accettazione di carica di Assessore e subentro ope legis del primo dei non eletti. Contestazione causa di incompatibilità con attivazione del procedimento ex art. 69 TUEL e rinvio della convalida";

•in data 07/07/2026 con prot. n. 55106 veniva convocata la seduta di Consiglio con l'iscrizione, al punto 2, della sopracitata proposta deliberativa da trattarsi nella seduta del 10/07/2026 di prima convocazione;

•con note prot. n. 54815 del 06.07.2026 e successiva n. 55638 del 08/07/2026 a firma del Dirigente del Settore Governo del Territorio, veniva attestata una sopravvenuta causa di incompatibilità rientrante nella casistica dell'art. 63 comma 1 n. 6 a carico del medesimo Consigliere Salvatore Gennaro Vescio;

•per l'effetto, con nota prot. n. 56018 del 09/07/2026, il Sindaco depositava presso l'ufficio di Presidenza specifico emendamento ad integrazione della proposta deliberativa n. 1833/2026 relativamente alla asserita causa di incompatibilità sopravvenuta;

PRESO ATTO che, nella seduta di Consiglio Comunale del 10/07/2026, dopo ampia discussione, anche a seguito della presentazione da parte del Consigliere Salvatore Gennaro Vescio di documentazione relativa alla propria posizione pervenuta con note prot. n. 56190 (relativa al Settore Economico -Finanziario) e 56199 (relativa al Settore Governo del Territorio) di pari data, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei presenti, si determinava per il rinvio della trattazione per acquisire ulteriori elementi di giudizio;

VISTE:

- la nota prot. n. 57128 del 14/07/2026 con la quale il Settore Economico-Finanziario attesta che, a seguito dell'avvenuto pagamento di tutte le pendenze tributarie da parte del Consigliere Salvatore Gennaro Vescio, non sussistono debiti tributari certi, liquidi ed esigibili per imposte, tasse e tributi comunali rientranti nella casistica di incompatibilità di cui al punto 6 del comma 1 dell'art. 63 TUEL;
- la nota prot. n. 57490 del 15/07/2026 a firma del Dirigente del Settore Governo del Territorio all'interno della quale viene precisato che, all'esito di ulteriore istruttoria riportata nella nota in atti, alla data attuale "non emergono elementi idonei a integrare la fattispecie di cui all'art. 63 comma 1 n. 6 del D.lgs. n. 267/2000";

DATO ATTO che, alla luce delle attestazioni aggiornate, non sono rinvenibili, allo stato, situazioni di incompatibilità a carico del detto consigliere per aver provveduto lo stesso alla rimozione relativamente alla posizione sul Settore Economico Finanziario mentre per il Settore Governo del Territorio è intervenuta specifica del Dirigente rispetto a quanto dichiarato precedentemente e all'esito di ulteriore istruttoria tramite attestazione sull'attuale insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 63 comma 1 n. 6 del TUEL;

RITENUTA, pertanto, superata la proposta deliberativa n. 1833 del 25/06/2026 rinviata nella seduta del 10/07/2026, alla luce delle nuove attestazioni pervenute dagli uffici interessati;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Generale limitatamente all'aspetto tecnico collegato alla presentazione dell'atto per il consiglio comunale, quale organo competente alla disamina delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità, precisando che tale parere non implica valutazione sulla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa e dell'istruttoria che rimangono di esclusiva responsabilità dei Dirigenti che rilasciano le attestazioni presenti in atti;

TENUTO CONTO del dibattito consiliare, per come si evince dal verbale della seduta a cui si fa espresso rinvio e riferimento;

Atteso l'esito della votazione per appello nominale delle ore 11,41 sulla proposta di deliberazione che di seguito si riporta:

Consiglieri presenti n.20 (Murone, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Cristiano, Folino, Grandinetti, Lorena, Masi, Mastroianni A., Mastroianni D., Muraca C.I., Muraca F., Nicotera, Rosato, Saullo, Vesci L., Vescio S.G., Villella, Vitale);

Consiglieri assenti n. 5 (Branca, Lo Moro, Raso G.M., Raso M.L., Serratore);

Voti favorevoli n.16 (Murone, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Cristiano, Folino Grandinetti, Lorena, Mastroianni A., Mastroianni D., Muraca C.I., , Nicotera, Rosato, Saullo, Villella, Vitale);

Voti contrari n. //;

Astenuti n. 4 (Masi, Muraca F., Vescio L., Vescio S.G.);

DELIBERA

che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- **DI PRENDERE ATTO** dell'avvenuta cessazione dalla carica di consigliere comunale del Consigliere Gennaro Gianturco avendo accettato la carica di Assessore comunale;

- **DI PRENDERE ATTO** che a seguito della nomina ad Assessore comunale di Gennaro Gianturco, allo stesso e' subentrato ope legis, **Salvatore Gennaro Vescio** nato ***** che, nella medesima lista-LAMEZIA DOMANI-segue immediatamente l'ultimo eletto;

- **DI PRENDERE ATTO** che il consigliere subentrato ha presentato la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilita', compatibilita', conferibilita' ed eleggibilita' alla carica di Consigliere comunale cosi' come richiesto dalle vigenti norme in materia;

• **DI RITENERE** superata la proposta deliberativa n. 1833 del 25/06/2026 rinviata nella seduta del 10/07/2026 all'interno della quale era contenuta l'apertura della procedura di contestazione di cause di incompatibilita' ex art. 69 TUEL a carico del Consigliere Gennaro Salvatore Vescio, allo stato non più rinvenibili, giuste attestazioni in atti da parte dei Dirigenti dei Settori competenti (prot. n. 57128 del 14/07/2026 e 57490 del 15/07/2026);

- **DI PRENDERE ATTO** delle restanti attestazioni da parte dei Dirigenti e degli uffici preposti;

• **DI CONVALIDARE**, l'elezione a consigliere comunale del Comune di Lamezia Terme di Salvatore Gennaro Vescio candidato con la lista-LAMEZIA DOMANI;

• **DI DISPORRE LA COMUNICAZIONE** del presente atto all'Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro;

e su proposta del Consigliere Antonio Lorena, con separata votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 2046 del 15/07/2026, esprime parere POSITIVO.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA in data 15/07/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
GRANDINETTI MARIA

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA